

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2541
บริษัทบุญธรรมา จำกัด
นายสุขเกษม มณีเทศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 691, มาตรา 694, มาตรา 1754, มาตรา 1755

จำเลยเป็นผู้ค้าประกัน อ.ต่อโจทก์ แม้จำเลยจะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ก็เป็นการยอมรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 691เท่านั้น มิได้ทำให้กลายเป็นลูกหนี้ร่วมเต็มตัวอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา 291จำเลยย่อมมีสิทธิของผู้ค้าประกันตามมาตรา 694 ที่อาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้ชั้นต้นมีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ด้วย

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกัน จำเลยยอมใช้สิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 694 ได้ และคดีนี้มีโชคติมรดกจึงไม่เกี่ยวกับว่าจำเลยจะเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 หรือไม่ เมื่อโจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดกของ อ.ลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่ทราบว่า อ.ถึงแก่ความตายสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของ อ.จึงขาดอายุความ ตามมาตรา 1754วรรคสาม ดังนี้ จำเลยในฐานะผู้ค้าประกัน อ.ต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกัน จำเลยยอมใช้สิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 694 ได้ และคดีนี้มีโชคติมรดกจึงไม่เกี่ยวกับว่าจำเลยจะเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 หรือไม่ เมื่อโจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดก

ของ อ.ลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่ทราบว่า อ.ถึงแก่ความตายสิทธิเรียกร้องของโจทก์
ต่อกองมรดกของ อ.จึงขาดอายุความ ตามมาตรา 1754วรรคสาม ดังนี้ จำเลยใน
ฐานะผู้ค้ำประกัน อ.ต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายสุรพล เอี่ยมอริคม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายศักดิ์ดา จิตธรรมมา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ